

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MODENA

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Per: TERMOIDRAULICA GALLI S.N.C. DI GALLI ANDREA & C. (P.IVA 02765430367), con sede in Modena, Via dei Calderai 5, in persona del socio amministratore sig. Andrea Galli, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Elena Sarti (C.F. SRTLNE71C45F257Q) del Foro di Modena, con studio in Modena, Via delle Meridiane 12, presso il quale elegge domicilio, PEC elena.sarti@pec-avvocati.example,

- ricorrente -

contro: sig. OTTAVIO RINALDI (C.F. RNLTTV63E12F257K), residente in Modena, Via del Pozzo Antico 33,

- intimato -

PREMESSO CHE

1. in data 4 novembre 2019 il sig. Ottavio Rinaldi ha sottoscritto per accettazione il preventivo n. 87/2019, con il quale la ricorrente si impegnavano alla riparazione dell'impianto di riscaldamento della sua abitazione e alla sostituzione del circolatore, per il corrispettivo complessivo di euro 2.380,00, IVA compresa;
2. i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte nei giorni 11 e 12 novembre 2019, alla presenza dell'intimato, il quale ha sottoscritto il rapporto di intervento senza formulare riserve;
3. la ricorrente ha emesso la fattura n. 204/2019 del 15.11.2019 per l'importo di euro 2.380,00, con pagamento a trenta giorni;
4. nonostante il sollecito del 20.01.2020 e la lettera raccomandata di messa in mora del 3.03.2020, regolarmente ricevuta, il sig. Rinaldi non ha provveduto al pagamento;

CONSIDERATO CHE

5. il credito è certo, liquido ed esigibile, ed è fondato su prova scritta idonea ai sensi dell'art. 633 c.p.c., costituita dal preventivo sottoscritto per accettazione dal debitore, dal rapporto di intervento da questi firmato e dalla fattura;
6. l'intimato, avendo agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, è debitore degli interessi moratori nella misura legale, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 c.c., dalla data di ricevimento della messa in mora al saldo;
7. la competenza appartiene al Giudice di Pace adito, in ragione del valore e del luogo di adempimento dell'obbligazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice di Pace adito voglia ingiungere al sig. OTTAVIO RINALDI di pagare alla ricorrente, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di

euro 2.380,00, oltre interessi legali dalla messa in mora del 3.03.2020 al saldo, oltre spese e compensi del procedimento, con l'avvertimento che nel medesimo termine potrà essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 641 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore della presente procedura è pari a euro 2.380,00.

Si producono:

- 1) preventivo n. 87/2019 sottoscritto per accettazione;
- 2) rapporto di intervento dell'11-12 novembre 2019;
- 3) fattura n. 204/2019;
- 4) sollecito e lettera di messa in mora con avviso di ricevimento.

Salvis iuribus.

Modena, 9 giugno 2020

Avv. Elena Sarti

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Andrea Galli, socio amministratore di Termoidraulica Galli S.n.c., delega l'Avv. Elena Sarti a rappresentare e difendere la società nel presente procedimento, nell'eventuale opposizione e nella fase esecutiva, con ogni facoltà di legge. Dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Modena, 5 giugno 2020

Andrea Galli

È autentica. Avv. Elena Sarti